

На основу члана 246. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

Градоначелник града Врања, у име града Врања као оснивача и Савез самосталних синдиката Србије за град Врање, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

за јавна предузећа у комуналној делатности града Врања

"Службени гласник РС", број 65 од 2. августа 2024.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним колективним уговором (у даљем тексту: Уговор) у складу са Законом уређују се: права, обавезе и одговорности запослених из радног односа у јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Врање, заштита запослених на раду, зараде и остале накнаде запослених, права синдиката и послодаваца и међусобни односи учесника овог уговора.

Овај уговор закључује се између оснивача и репрезентативних Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије за град Врање (у даљем тексту: потписници) у име свих запослених у јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Врање.

Члан 2.

Оснивач је град Врање.

Запослени у смислу овог уговора је лице које је у складу са Законом, засновало радни однос са послодавцем.

Послодавац у смислу овог уговора је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Врање.

Члан 3.

Оснивач је обезбедио послодавцима, која је основао и којима је поверио вршење делатности од општег интереса, материјалне, техничке и друге услове за несметано обављање своје делатности.

Послодавци врше делатност за коју су основани, обезбеђују извршење посла, квалитет и обим услуга и производа и исплату зарада, обрачунату на основу критеријума и осталих елемената за утврђивање висине зараде утврђених законом и овим уговором.

У случају поремећаја процеса рада, послодавци обезбеђују запосленима средства за исплату зарада најмање у висини минималне зараде која је одређена на основу минималне цене рада утврђене у складу са Законом о раду, временаведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде.

Уколико је, због поремећаја процеса рада угрожено обављање комуналне делатности у граду Врању, а послодавац није у могућности да обезбеди запосленима средства за исплату зарада најмање у висини минималне зараде, која је одређена на основу минималне цене рада утврђене у складу са Законом о раду, временаведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде, оснивач преузима обавезу из претходног става доношењем посебне Одлуке.

Члан 4.

Овај уговор непосредно се примењује и основ је за закључивање колективних уговора код послодаваца.

Члан 5.

Овим уговором и колективним уговором код послодавца не могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада и обавезе од права, услова рада и обавеза утврђених законима и Посебним колективним уговором гране на нивоу Републике.

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату на његов захтев, достави опште акте којима се утврђују права обавезе и одговорности запосленог, као и да омогући овлашћеном представнику репрезентативног синдиката увид у њихову примену, а у циљу заштите права запошљених.

2. РАДНИ ОДНОСИ

Члан 6.

Радни однос са послодавцем може да заснује лице које испуњава опште и посебне услове утврђене Законом и правилником о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Оснивач даје претходну сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова код послодавца у делу који се односи на број и структуру запошљених у складу са Статутом града.

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси послодавац.

Одлуку из става 3. овог члана, као и пријаву слободног посла послодавац може доставити надлежној служби за послове запошљавања.

Оглас за попуну слободних послова може да садржи само услове за обављање послова утврђене правилником о организацији и систематизацији послова.

Члан 7.

Послодавац је дужан да запосленом омогући да по условима и на начин прописан Законом и овим уговором, остварује своја права која му припадају на раду и у вези са радом.

Послодавац је дужан да по захтеву запосленог за заштиту права омогући синдикалној организацији у предузећу, увид у примену уговора и колективног уговора код послодавца и остваривање права запослених.

2.1. Заснивање радног односа

Члан 8.

Радни однос заснива се закључивањем уговора о раду по условима утврђеним Законом, у складу са овим уговором.

Уговор о раду закључују послодавац и запослени на неодређено или одређено време у складу са Законом.

Члан 9.

Пријем новозапослених може да се врши по претходно добијеној сагласности од стране Оснивача, на основу образложене потребе за новим запошљавањем које даје послодавац.

Послодавац на почетку сваке календарске године доставља репрезентативним синдикатима, на њихов захтев, обавештење о извршеном пријему нових запослених у протеклој години.

Списак из става 2. овог члана мора да садржи име и презиме запосленог, организациону јединицу, назив посла и стручну спрему запосленог, односно степен образовања.

Члан 10.

Уговором о раду не могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада од права и услова рада предвиђених Законом, овим уговором и колективним уговором код послодавца.

Члан 11.

О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених код послодавца одлучује директор, односно лице које он овласти.

2.2. Радно време

Члан 12.

Пуно радно време запослених износи 40 часова недељно.

Радни дан траје 8 часова а радна недеља траје 5 радних дана.

Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује директор послодавца.

Према потребама процеса рада и организационих делова може се утврдити и клизно радно време на почетку односно завршетку радног дана, и то највише до 1,5 часова.

О свакој промени радног времена послодавац доноси решење у писаној форми.

Члан 13.

Ако је рад организован у сменама, послодавац је дужан да обезбеди измену смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.

Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље, само уз његову писану сагласност.

Члан 14.

Запослени може засновати радни однос и са непуним радним временом у складу са Законом, и остварује права из радног односа као да ради пуним радним временом.

Члан 15.

Пуно радно време се скраћује запосленом који ради на нарочито тешким, напорним и по здравље штетним пословима.

Скраћивање радног времена се врши сразмерно штетном утицају на здравље, односно радну способност запосленог, у зависности од специфичности послова и задатака основне делатности послодавца а највише 10 часова недељно.

Послови на којима се скраћује пуно радно време утврђују се правилником о организацији и систематизацији послова у складу са законима и другим прописима, а на основу стручне анализе референтне институције.

Запослени који раде скраћено радно време имају иста права као и запослени који раде пуно радно време.

Члан 16.

На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају више силе, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад).

Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно.

Запослени не може да ради дуже од 12 часова дневно укључујући и прековремени рад.

Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, не може да се одреди прековремени рад на тим пословима, ако законом није друкчије одређено.

Члан 17.

Директор послодавца, у складу са Законом, може вршити и прераспodelу радног времена посебним решењем и то:

- кад то захтјева природа делатности ради обезбеђења потребног обима и квалитета услуга;
- у циљу боље организације рада и рационалног коришћења средстава рада;
- због рационалног коришћења радног времена у циљу извршавања одређених послова у утврђеним роковима.

Прераспodelа радног времена у смислу става 1. овог члана врши се тако да укупно радно време запосленог у периоду од шест месеци у току календарске године у просеку не буде дуже од уговореног радног времена запосленог.

Општим актом може се утврдити да се прераспodelа радног времена не везује за календарску годину, односно да може трајати и дуже од шест месеци, а најдуже 9 месеци.

Запослени који се сагласио да у прераспodelи радног времена ради у просеку дуже од времена утврђеног у ст. 2. и 3. овог члана, часови рада дужи од просечног радног времена обрачунавају се и исплаћују као прековремени рад.

2.3. Одмори и одсуства

2.3.1. Годишњи одмор

Члан 18.

Дужина годишњег одмора запосленог утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава према следећим критеријумима и то:

1. по основу степена образовања и оспособљености за рад:

- за високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 5 радних дана,
- за високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године, више образовање и специјалистичко образовање након средњег образовања – 3 радна дана,

- за средње образовање у трајању од 4 године – 2 радна дана,
- за основно образовање, оспособљеност за рад у трајању од 1 године, образовање за рад у трајању од 2 године или средње образовање у трајању од три године – 1 радни дан;

2. по основу услова рада:

- за редован рад суботом, недељом и рад у сменама – за 1 радни дан,
- за рад на радним местима са повећаним ризиком – за 3 радна дана,
- за раднике који раде на нарочито тешким пословима у веома неповољним условима рада (у води, на хладноћи, под земљом, на изузетно високим температурама и сл.) – за 5 радних дана;

3. По основу радног стажа:

- запосленом од 25 година и више радног стажа – за 4 радна дана,
- запосленом од 15 до 25 година радног стажа – за 3 радна дана,
- запосленом од 5 до 15 година радног стажа – за 2 радна дана,
- запосленом до 5 година радног стажа – за 1 радни дан.

4. По основу утврђене инвалидности – за 5 радних дана;

5. По основу бриге о деци и члановима уже породице

- родитељу, усвојитељу, старатељу или хранитељу са једним малолетним дететом до 14 година – за 2 радна дана, а за свако наредно малолетно дете по – 1 радни дан;
- самохраном родитељу са дететом до 14 година – за 3 радна дана, с тим што се овај број дана увећава за по – 2 радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година;
- запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретан – за 5 радних дана;

6. По основу доприноса на раду на предлог руководиоца

- За остварене изузетне резултате – до 5 радних дана.

Годишњи одмор по свим критеријумима из става 1. овог члана не може да се користи у трајању дужем од 30 радних дана, изузев за запосленог са навршених 30 и више година рада проведених у радном односу код послодавца и за запослене који раде на посебно тешким пословима, којима се утврђује право на годишњи одмор у трајању од 35 радних дана.

Члан 19.

Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са законом.

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсуства са рада ради коришћења породичног одсуства, одсуства са рада ради неге детета, посебне неге детета као и привремене спречености због болести и лечења има права да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Члан 20.

Распоред коришћења годишњег одмора утврђује директор послодавца према плану коришћења годишњег одмора за сваку годину, тако да се тиме не ремети процес рада послодавца.

Решење о коришћењу годишњег одмора доноси директор послодавца у писаној форми и уручује запосленом.

2.3.2. Плаћено одсуство

Члан 21.

Директор послодавца је дужан да запосленом омогући плаћено одсуство у укупном трајању до седам радних дана у календарској години у следећим случајевима:

- 1) ступања у брак – 5 радних рада,
- 2) порођаја супруге или усвојење детета – 5 радних дана,
- 3) склапање брака и порођај другог члана ужепородице – 3 радна дана,
- 4) смрти члана уже породице – 5 радних дана,
- 5) смрти родитеља, усвојιοца, брата или сестре брачног друга запосленог – 2 радна дана,
- 6) теже болести члана уже породице – 5 радних дана,
- 7) селидбе сопственог домаћинства
 - А) на подручју истог насељеног места – 2 радна дана,
 - Б) у друго насељено место – 3 радна дана,
- 8) отклањање последица у домаћинству запосленог изазваних вишом силом – 3 радна дана,
- 9) коришћење организованог рекреативног одмора у циљу превенције радне инвалидности – 7 радних дана,
- 10) учествовање на спортским и радно-производним такмичењима – 5 радних дана,
- 11) доборовољног давања крви, рачунајући и дан давања крви – 2 узастопна радна дана,
- 12) за полазак детета запосленог у први разред основне школе – 1 радни дан.

Изузетно, запослени има право на плаћено одсуство у трајању до 7 радних дана у случају полагања испита у оквиру стручног усавршавања или образовања на које је упућен од стране послодавца.

Члановима уже породице, у смислу овог уговора, сматрају се: супружници, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Плаћено одсуство се одобрава, на писмени захтев запосленог, под условом да је запослени приложио одговарајућу документацију (доказ о постојању правног основа за коришћење плаћеног одсуства).

Запосленом се може одобрити плаћено одсуство у трајању дужем од 7 радних дана а најдуже 30 радних дана у току календарске године у случају полагања стручног испита или испита којим се стиче непосредно виши степен образовања у области у коју спадају послови које запослени обавља (израда докторске дисертације, учешће у студијским или експертским групама и у другим облицима стручног усавршавања).

2.3.3. Неплаћено одсуство

Члан 22.

Ако одсуство запосленог не би битно утицало на извршавање послова радног места на које је распоређен може му се одобрити неплаћено одсуство у календарској години, и то:

- 1) ради школовања, специјализације или другог вида стручног образовања и усавршавања којем запослени приступа на своју иницијативу – до 60 дана;
- 2) ради неговања члана уже породице – до 60 дана;
- 3) ради обављања личних послова – до 7 радних дана;
- 4) за случај смрти блиског сродника по крвном или тазбинском сродству – 2 радна дана.

Право запосленог на неплаћено одсуство и дужина његовог трајања утврђује се решењем директора у складу са овим уговором и колективним уговором код послодавца.

За време неплаћеног одсуствовања са рада запосленом мирују права из рада и по основу рада, осим ако Законом није другачије предвиђено.

2.4. Безбедност и здравље на раду

Члан 23.

Послодавац и запослени су дужни да се у процесу рада придржавају одредаба Закона о раду, Закона о здрављу и безбедности на раду, Закона о спречавању злостављања на раду, Посебног колективног уговора за предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије и других прописа.

Послодавац је дужан да обезбеди прописане услове заштите запослених, а у поступку примене мера заштите на раду обавезно је учешће представника синдиката у складу са законом.

Члан 24.

Директор послодавца се обавезује да запосленима обезбеди лична заштитна средства и опрему неопходну за рад, оспособљавање запослених за безбедан рад, одржавање средстава за рад у исправном стању и да предузима потребне мере заштите од штетних утицаја за живот и здравље запослених, полазећи од специфичности сваког радног места.

Послодавац је дужан да општим актом утврди радна места на којима постоји опасност од повређивања, професионалних и других обољења, уз обавезу информисања синдиката.

На радним местима могу радити запослени који поред општих услова испуњавају и посебне услове из области заштите на раду и других прописа везаних за обављање делатности послодавца.

Члан 25.

Послодавац је дужан да омогући обуку запосленима за примену мера заштите на раду и за пружање помоћи осталим запосленима, уколико им запрети опасност по живот и здравље, да се подвргавају редовним и ванредним превентивно – здравственим прегледима, своје знање и практичну способност у погледу радне и животне средине стално да усавршавају, обављањем својих послова, спречавају загађивање радне и животне средине, правилно рукују средствима за рад и да се придржавају прописа о заштити на раду.

Члан 26.

Запослени је одговоран ако не користи или супротно намени користи средства и опрему личне заштите, неправилно рукује њима и не одржава их у исправном стању и ако одмах не обавести одговорног запосленог о кваровима или другим недостацима који могу угрозити живот других запослених и безбедност процеса рада.

Члан 27.

У циљу превенције радне инвалидности, послодавац може да, уз сагласност оснивача и у складу са финансијским могућностима, издваја средства, за коришћење организованог рекреативног одмора и превенцију радне инвалидности, а запослени су дужни да исти користе у складу са критеријумима које утврди послодавац.

Члан 28.

Послодавац је дужан да под једнаким условима колективно осигура запослене за случај смрти, последица незгоде, професионалног обољења, повреде на раду и губитка радне способности, ради обезбеђења накнаде штете.

Члан 29.

Запослени има право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења насталог на раду код послодавца.

Постојање и висина штете, околности под којима је штета настала, ко је штету проузроковао и како се надокнађује, утврђује се у складу са законом.

Послодавац је дужан да професионално оболелом и особи са инвалидитетом обезбеди обављање послова према радној способности у складу са Законом.

3. ЗАРАДЕ, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

3.1. Зарада

Члан 30.

Запослени имају право на одговарајућу зараду, која се састоји из:

- зараде за обављени рад и време проведено на раду;
- зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху послодавца (награде, бонуси и слично);
- других примања по основу радног односа сходно уговору, колективним уговором код послодавца, уговором о раду и другим општим актима.

Запосленом се гарантује једнака зарада за исти рад или рад исте вредности који се остварује код послодавца.

3.1.1. Зарада за обављени рад и време проведено на раду

Члан 31.

Зарада запосленог за обављени рад и време проведено на раду утврђује се на основу:

- 1) основне зараде;
- 2) дела зараде за радни учинак и
- 3) увећане зараде.

3.1.2. Основна зарада и део зараде за радни учинак

Члан 32.

Основна зарада запосленог утврђује се на основу цене рада за најједноставнији рад, коефицијента утврђених у складу са овим уговором и времена проведеног на раду.

Радни учинак запосленог утврђује се на основу квалитета и обима обављеног посла као и односа запосленог према радним обавезама а сходно нормативима и стандардима или оцене резултата рада, у складу са критеријумима утврђених колективним уговором код послодавца.

Основна зарада запосленог на месечном нивоу се може увећати, односно умањити до 10% по основу радног учинка.

Радни учинак запосленог утврђује послодавац уз обавезну сагласност репрезентативног синдиката.

Члан 33.

Вредност радног часа утврђује се истовремено са доношењем програма пословања.

Вредност радног часа за запослене за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа из ст. 1. и 2. овог члана, утврђена вредност радног часа може се променити у складу са измењеним околностима.

Члан 34.

Коефицијент послова утврђује се на основу сложености послова, одговорности и услова рада.

Сложеност послова утврђује се на основу врсте посла, степена стручне спреме, радног искуства и посебних знања и вештина.

Одговорност у раду утврђује се на основу значаја и утицаја послова које запослени обавља, на процес и резултате рада.

Услови рада утврђују се на основу радне околине у којој се обављају послови.

Распон између најнижих и највиших вредности коефицијента послова утврђује се општим актом.

Коефицијенте послова радних места из овог члана утврђују послодавац и репрезентативни синдикат посебним актом, на који оснивач даје сагласност.

Члан 35.

Табеларни преглед коефицијента је саставни део Колективног уговора код послодавца и правни основ за утврђивање основне зараде запосленог уговором о раду.

Вредност коефицијента послова свих радних места у предузећу кретаће се у распону од 1 до 3, између најнижих и највиших коефицијената.

3.2. Увећана зарада

Члан 36.

Запослени има право на увећану зараду и то:

1. за рад на дан државног и верског празника, који је по Закону нерадни дан најмање – 110% од основице;
2. за рад ноћу (рад који се обавља од 22 до 06 часова наредног дана), ако такав рад није урачунат при утврђивању вредности коефицијента радног места – 26% од основице;
3. за прековремени рад – 26% од основице;
4. по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу најмање – 0,4% од основице;
5. за рад недељом, ако такав рад није вреднован при утврђивању основне зараде – 10% од основице.

Ако се истовремено стекну услови за увећање зараде у смислу става 1. овог члана по више основа, проценат увећања зараде не може бити нижи од збира процената по сваком од основа увећања.

Члан 37.

Код утврђивања распореда запослених за рад на дан државног и верског празника, за рад ноћу, у смени ако процес рада то захтева, водиће се рачуна да се обезбеди распоред рада, тако да сваки радник из основне делатности у току године буде укључен за обављање рада по овим основама.

3.3. Накнада зараде

Члан 38.

Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, и то за време:

1. коришћења годишњег одмора;
2. плаћеног одсуства утврђеног Законом и овим уговором;
3. одсуства са рада у дане државног и верског празника, који су по Закону нерадни;
4. прекида рада до кога је дошло наредбом надлежног државног органа или надлежног органа послодавца;

5. за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због неспровођења прописаних мера за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду;
6. војне вежбе и одазивања на позив војних и других државних органа, ако то Законом није другачије одређено;
7. одласка на систематске и специјалистичке прегледе на које је упућен од стране послодавца;
8. присуствовања седницама државних органа и њених тела и седницама органа Синдиката;
9. стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца.

Члан 39.

Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

- у висини до 65% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада ако Законом није другачије одређено;
- у висини 100% просечне зараде у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако Законом није другачије одређено.

3.4. Друга примања

3.4.1. Друга примања која имају карактер зараде

Накнада за исхрану у току рада

Члан 40.

Запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада у висини утврђеној општим актом и уговором о раду.

Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима утврђује се дневно најмање у износу од 270,00 динара. Накнада трошкова за исхрану у току рада исплаћује се по истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец.

Регрес за коришћење годишњег одмора

Члан 41.

Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину.

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса.

Регрес се исплаћује запосленом према динамици коју утврди послодавац.

Запослени који има право на годишњи одмор у трајању краћем од 20 радних дана, или је искористио мањи број дана од пуног прва на годишњи одмор има право на сразмерни износ регреса.

3.4.2. Друга примања која немају карактер зараде

Отпремнина због одласка у пензију

Члан 42.

Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину у висини три зараде коју би остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначно објављеном податку републичког органа за послове статистике на дан исплате.

Солидарна помоћ запосленима

Члан 43.

Запослени има право на солидарну помоћ у случају:

- 1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
- 2) набавке медицинско-техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
- 3) здравствене рехабилитације запосленог;
- 4) настанка теже инвалидности запосленог;
- 5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
- 6) запослени који одсуствује са рада због привремене спречености за рад услед болести од малигних оболења има право на исплату солидарне помоћи до висине неопорезивог износа једном годишње;
- 7) запослени има право на солидарну помоћ за рођење детета у висини неопорезованог износа.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне документације до висине једног неопорезивог износ предвиђеног Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

Послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом у складу са својим општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства:

- 1) ради ублажавања последица елементарних или других непогода,
- 2) ради пружања помоћи породици умрлог запосленог,
- 3) помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља,

- 4) помоћ запосленом за случај смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог,
- 5) стипендију током редовног школовања за дете запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен,
- 6) у другим случајевима одређеним општим актом послодавца.

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства.

Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Поклон деци запосленог

Члан 44.

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 8 година поклон за Нову годину и Божић у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Јубиларна награда

Члан 45.

Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне месечне зараде, код послодавца са порезима и доприносима на терет запосленог а без пореза и доприноса на терет послодавца за месец који претходи месецу исплате јубиларне награде и то:

- за 10 година радног стажа – у висини 1 зараде,
- за 20 година радног стажа – у висини 1,25 зараде,
- за 30 година радног стажа – у висини 1,50 зараде,
- за 35 година радног стажа у висини 1,75 зараде.

Награда из става 1. овог члана исплаћује се најкасније до 31. децембра године у којој се ово право остварује.

3.5. Минимална зарада

Члан 46.

Услед поремећаја пословања послодавца, запосленима се може исплаћивати минимална зарада.

Минимална зарада за стандардни учинак и пуно радно време, односно време које се изједначава са пуним радним временом за запослене код послодавца, исплаћује се у висини минималне зараде утврђене зараде која је одређена на основу минималне цене рада утврђене у складу са Законом о раду, временаведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћују из зараде.

Члан 47.

Послодавац, минималну зараду из претходног члана, може исплаћивати на основу посебне одлуке Надзорног одбора донете уз мишљење репрезентативног синдиката.

Приликом доношења одлуке, послодавац ће заједно са репрезентативним синдикатима, прецизирати рокове за исплату разлике између исплаћене минималне зараде и зараде запосленог коју би остварио на пословима на којима је распоређен.

Рок за исплату зарада

Члан 48.

Исплата зарада запослених врши се најмање једном месечно, до последњег дана у месецу, за претходни месец.

Зарада приправника

Члан 49.

Зарада приправника утврђује се у висини од 80% од основне зараде за одговарајуће послове за које се приправник оспособљава.

3.6. Накнада трошкова

Члан 50.

Запослени има право на накнаду трошкова и то:

1) за долазак и одлазак са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају, и то само када запослени ради, уколико послодавац није обезбедио сопствени превоз или месечну карту, а у складу са уговором града и јавног превозника;

Изузетно, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте.

2) за време проведено на службеном путу у земљи – дневницу највише до неопорезивог износа;

3) за ноћење на службеном путовању ако смештај није обезбеђен, и то према поднетом рачуну, осим у хотелу прве категорије;

4) за превоз у обављању службеног путовања у висини цене превоза за одобрено средство превоза са трошковима накнаде за резервацију места у превозном средству и превоза пртљага;

5) за време проведено на службеном путовању у иностранству – дневница у висини утврђеној прописом Владе Републике Србије;

6) за коришћење сопственог аутомобила за обављање службеног посла у висини од 30% цене за литар погонског горива по пређеном километру;

7) за трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини 3% просечне зараде запосленог у Републици Србији према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако није обезбеђен смештај и исхрана;

8) запослени има право на пуну накнаду дневница за службено путовање у земљи, ако службено путовање траје дуже од 12 часова, а на пола накнаде, ако службено путовање траје дуже од 8, а краће од 12 часова.

Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и приложеног рачуна. Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за службени пут.

Члан 51.

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак на рад и повратак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих.

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза узима се износ цене месечне карте оног превозника који има најнижу цену.

Запослени који нема могућност да при доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде превозника и то само за дане када запослени ради.

Члан 52.

Послодавац по правилу врши накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада, куповином месечне претплатне карте на почетку месеца за наредни месец, за релације где је то омогућено.

Члан 53.

Послодавац је дужан да од овлашћених превозника обезбеди потврде о цени месечних претплатних карата.

Запослени је дужан да послодавцу да изјаву о месту становања и превоза који користи за долазак на рад и одлазак са рада.

4. УЧЕШЋЕ У УПРАВЉАЊУ

Члан 54.

Представника запослених у надзорном одбору послодавца именује и разрешава оснивач.

У поступку предлагања члана надзорног одбора из реда запослених обавезно је учешће репрезентативног синдиката.

Репрезентативни синдикат учествује у поступку статусних промена, реструктурирања, организационим променама предузећа, припреми и изради програма пословања и даје мишљење и предлоге послодавцу.

Члан 55.

Послодавац ће овлашћеном синдикалном представнику омогућити да, по захтеву запосленог за заштиту права, изврши увид у примену колективног уговора код послодавца и остваривања права запосленог, под условом да захтев није решен у поступку пред органима предузећа.

5. ПРЕСТАНАК ПОТРЕБЕ ЗА РАДОМ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 56.

Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог, због технолошких, економских или организационих промена, потписници колективног уговора су дужни да поштују процедуру прописану Законом о раду и донесу програм за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања, јавно приватног партнерства и концесије и припреме за приватизацију.

У програму пословања приликом утврђивања политике запослености, послодавци су у обавези да предвиде потребан број запослених поштујући пинципе продуктивности и планирајући повећање обима посла и проширења обима делатности, на основу потреба корисника и одлука оснивача.

Висина отпремнине по наведеном основу коју је послодавац дужан да исплати пре отказа уговора о раду, не може бити нижа од збира једне половине зараде запосленог за сваку годину рада у радном односу код послодавца код кога се остварује право на отпремнину.

Члан 57.

Уколико дође до престанка потребе за радом запосленог због технолошких, економских или организационих промена, при предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба, одређивање критеријума за проглашавање технолошког вишка утврђиваће репрезентативни синдикат и послодавац.

При предлагању и утврђивању запосленог за чијим је радом престала потреба примењиваће се критеријуми из Закона и колективних уговора и то по редоследу утврђеном овим уговором:

- 1) основни критеријум: резултати рада запосленог;
- 2) допунски критеријуми: социјално-економски положај запосленог.

Општим актом ближе се утврђују мерила за одређивање вишка запослених у складу са наведеним критеријумима.

Обавеза је послодавца да упозна запослене о критеријумима за проглашење вишка запослених и висине укупне отпремнине на коју они имају право по овом основу.

6. НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 58.

Запослени је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом, намерно или крајњом непажњом, проузрокује послодавцу – у складу са Законом и овим уговором.

Ако штету проузрокује више запослених, сваки запослени одговоран је за део штете коју је проузроковао.

Ако се за запосленог из става 2. овог члана не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да су сви запослени подједнако одговорни и штету надокнађују солидарно у једнаким деловима. Ако је више запослених проузроковало штету кривичним делом са умишљајем, за штету одговарају солидарно.

Постојање штете, њену висину, околности под којима је настала и ко је штету проузроковао утврђује посебна комисија коју образује послодавац, у складу са општим актом и овим уговором.

Члан 59.

Поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету, покреће се решењем.

Директор је дужан да донесе решење о покретању поступка за утврђивање одговорности у року од 5 дана од дана пријема пријаве о проузрокованој штети или личног сазнања да је проузрокована штета.

Пријава из става 2. овог члана, нарочито садржи: име и презиме запосленог који је штету проузроковао, време и начин извршења штетне радње, доказе који указују да је запослени проузроковао штету и предлог руководиоцу да покрене поступак за утврђивање одговорности запосленог за штету.

Члан 60.

Решење о покретању поступка за утврђивање одговорности запосленог за штету доноси се у писаном облику и нарочито садржи: име и презиме запосленог, послове на које је запослени распоређен, време, место и начин извршења штетне радње и доказе који указују да је запослени извршио штетну радњу.

Директор образује комисију и заказује расправу о одговорности запосленог за насталу штету.

Члан 61.

Висина штете утврђује се на основу ценовника или вредности ствари утврђене вештачењем.

Ако се висина штете не може утврдити, висину накнаде штете утврђује комисија у паушалном износу, проценом штете или вештачењем преко стручног лица.

Члан 62.

Када комисија утврди чињенице и околности од утицаја на одговорност запосленог директор деоноси решење којим се запослени обавезује да надокнади штету или се ослобађа одговорности.

Члан 63.

Директор може запосленог обавезати да штету надокнади у новцу или ако је то могуће, поправком или довођењем оштећене ствари у стање у коме је постојало пре наступања штете.

Члан 64.

Директор може у оправданим случајевима, делимично ослободити запосленог од накнаде штете коју је проузроковао, осим ако је штету проузроковао намерно.

Предлог за ослобађање од накнаде штете може поднети запослени.

При доношењу одлуке о делимичном ослобађању од накнаде штете, директор ће ценити рад и понашање запосленог, као и да ли би запослени накнадом штете био доведен у тежак материјални положај.

Члан 65.

Ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му надокнади штету, у складу са законом, општим актом или овим уговором.

Ако се у року од 30 дана од дана претрпљене повреде или штете на раду или у вези са радом послодавац и запослени не споразумеју о накнади штете, запослени има право на накнаду штете пред надлежним судом.

Члан 66.

Запослени који је у раду или у вези с радом, намерно или крајњом непажњом, проузроковао штету трећем лицу, а коју је надокнадио послоавац, дужан је да послодавцу надокнади износ исплаћене штете.

7. НАЧИН РЕШАВАЊА СПОРОВА

Члан 67.

Уколико настане спор у поступку закључивања, односно измена и допуна или примене колективних уговора, остваривања права на синдикално организовање и штрајк, сматра се да је настао колективни радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању радних спорова, односно пропис који донесе министар надлежан за послове рада, а прецизираће се у колективним уговорима код послодаваца.

Члан 68.

Уколико настане спор поводом отказа уговора о раду и исплате минималне зараде, сматра се да је настао индивидуални радни спор.

У случају спора из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о мирном решавању радних спорова.

Процедура и поступак споразумног решавања индивидуалног радног спора регулисаће се колективним уговором код послодавца.

8. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 69.

Послодавац је дужан да, у складу са законом запосленима омогући синдикално организовање и спровођење активности усмерених на побољшању њихових услова рада и укупног животног положаја.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена актом послодавца.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.

Члан 70.

Послодавац је обавезан да синдикату омогући деловање у складу са његовом улогом и задацима из закона и колективних уговора и то:

- да покреће иницијативе, подноси захтеве и предлоге и да заузима ставове о свим питањима од значаја за материјални и социјални положај запослених и услове рада;
- да се информише о питањима која су од значаја за материјални и социјални положај запослених;
- да се позива са достављеним материјалима, да присуствује седницама на којима се разматрају мишљења, предлози, иницијативе и захтеви синдиката, односно на којима се одлучује о појединачним правима запослених.

Члан 71.

Послодавац је дужан:

- да синдикату обезбеди коришћење просторија без плаћања накнаде и техничке услове неопходних за његов рад;
- да омогући представнику синдиката плаћено одсуство ради обављања синдикалне функције, и то 40 плаћених часова рада месечно ако синдикат има најмање 200 чланова и по један час месечно за сваких 100 чланова, односно на сразмерно мање плаћених часова ако синдикат има мање од 200 чланова;
- да представницима синдиката омогући информисање запослених, истицањем обавештења на одређеним местима, приступачним запосенима и за то одређеним;
- да представницима синдиката омогући плаћено одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима на које су позвани;
- да се мишљења и предлози репрезентативног синдиката размотре пре доношења одлука од значаја за материјални, економски и социјални положај запослених, и да се у односу на њих определи;
- да председника репрезентативног синдиката позива на седнице Надзорног одбора, а председнике других синдиката на седнице, када се разматрају иницијативе упућене од стране тих синдиката или одлучује о питањима која се односе на права и обавезе запослених.

Члан 72.

Под овлашћеним представницима репрезентативних синдиката, у смислу претходног члана овог уговора, подразумевају се: председник синдикалне организације код послодавца, одбор синдикалне организације код послодавца, изабран односно именован представник синдиката у вишим органима или телима код послодавца као и на нивоу локалне самоуправе и републичком нивоу.

Члан 73.

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај, представника запослених, за време обављања функције и по престанку функције, због његовог статуса или активности у својству представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима.

Члан 74.

Репрезентативни синдикат и други синдикати у предузећу дужни су да свој рад организују тако да не смета редовном раду и функционисању предузећа и да не ремети прописану радну дисциплину.

Послодавац и сви синдикати који делују код послодавца залагаће се за највећи могући степен међусобне сарадње, уважавања, демократског дијалога и разумевања.

9. ПРАВО НА ШТРАЈК

Члан 75.

Начин организовања и спровођења штрајка врши се у складу са Законом о штрајку и Колективним уговором код послодавца.

Штрајком се не сме угрозити право на живот, здравље и личну сигурност.

Члан 76.

Оснивач својим актом утврђује минимум процеса рада за време трајања штрајка за сва јавна комунална предузећа.

Члан 77.

Уколико се због необезбеђења права, из овог уговора и колективних уговора код послодавца организује штрајк, спроводиће се у складу са Законом а запосленима који у њему учествују обезбедиће се права у складу са законима.

10. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Учесници овог уговора обавезују се да у оквиру својих овлашћења предузимају све потребне радње за примену његових одредби.

Члан 79.

За праћење примене и тумачење одредби овог уговора надлежна је комисија коју именује градоначелник града, а сачињавају је по два представника потписника овог уговора.

Закључци и тумачења донети на Комисији, ако су једногласни, имају обавезујућу снагу за све учеснике у закључивању колективних уговора код послодаваца.

Члан 80.

Овај уговор се закључује на период од три године.

Потписници су обавезни да преговоре о новом колективном уговору започну најкасније 60 дана пре истицања рока на који је овај уговор закључена.

Члан 81.

Оснивач не преузима материјално-финансијске обавезе које настану применом овог колективног уговора, већ су оне обавеза послодавца.

Исплата и обрачун зараде код индиректних корисника буџетских средстава, у складу са овим уговором вршиће се уколико је то у складу са Законом о буџету Републике Србије, одлуком о буџету града Врања и другим прописима који регулишу ову област.

Члан 82.

Важење овог уговора може престати и пре рока из претходног члана овог уговора споразумом свих учесника или отказом само једне уговорне стране.

У случају отказа, овај уговор се примењује најдуже шест месеци од дана подношења отказа, с тим што су учесници дужни да поступак преговарања о разрешењу спорних питања започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Члан 83.

Измене и допуне овог уговора врше се на начин и по поступку на које је и закључен.

Поступак за измене и допуне овог уговора може покренути сваки од учесника, уз обавезу обавештавања других учесника писаним путем.

Члан 84.

На сва питања која нису регулисана овим уговором непосредно се примењују одредбе Закона.

Члан 85.

На основу овог уговора, закључују се или усклађују колективни уговори код послодаваца.

Члан 86.

Овај уговор објављује се у „Службеном гласнику града Врања“.

Члан 87.

Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припадају по три примерка.

Члан 88.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних страна, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Врања“, након извршене регистрације код Министарства надлежног за послове рада.

Број 20

У Врању, 13. јуна 2024. године

Савез самосталних синдиката Србије за град Врање

Председница,

Ружица Стошић, с.р.

Број 00 1924009 2024

У Врању, 13. јуна 2024. године

Град Врање

Градоначелник града Врања,

др Слободан Миленковић, с.р.